

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 chaâbane 1419 - 24 novembre 1998

141^{ème} année

N° 94

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 17 novembre 1998, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques 2292

Ministère de la Justice

Démission d'un magistrat 2293

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 98-2241 du 16 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de télédétection 2293

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur 2296

Ministère de l'Intérieur

Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique 2296

Ministère des Finances

Décret n° 98-2243 du 16 novembre 1998, portant octroi d'avantages fiscaux au profit de la société nationale des chemins de fer tunisiens "SNCFT" 2296

Décret n° 98-2244 du 16 novembre 1998, portant approbation de l'avenant à la convention relative à l'ouverture d'un bureau de représentation en Tunisie par la krediet bank belge 2296

Ministère de l'Education

Décret n° 98-2245 du 16 novembre 1998, portant création d'établissements publics	2297
Décret n° 98-2246 du 16 novembre 1998, portant changement d'appellation de certains établissements publics	2298

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur l'un des registres des professions de la marine marchande	2299
Arrêté du ministre du transport du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires	2300

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-2247 du 16 novembre 1998, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement et le mode d'intervention du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier	2302
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1998, portant modification de l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	2303
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	2303

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 98-2248 du 16 novembre 1998, fixant les lieux affectés à l'usage collectif dans lesquels il est interdit de fumer	2303
Décret n° 98-2249 du 16 novembre 1998, portant création d'établissements publics. Nomination d'un directeur général	2304
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire	2304

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories VIII et IX dans le grade d'adjoint technique	2305
Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique	2306
Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, portant délégation de signature	2306

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 novembre 1998, portant modification de l'arrêté du 6 février 1987, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques ..	2307
---	------

Ministère des Communications

Nomination d'un directeur	2307
---------------------------------	------

Ministère du Commerce

Arrêté du ministre du commerce du 17 novembre 1998 relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesures au cours de l'année 1999.	2307
--	------

Ministère de l'Industrie

Décret n° 98-2255 du 16 novembre 1998, modifiant le décret n° 95-439 du 13 mars 1995, portant fixation du statut-type des centres techniques dans les secteurs industriels	2311
--	------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 , modifiant le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles	2311
Décret n° 98-2257 du 16 novembre 1998 , relatif au grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1998	2312
Nomination de directeurs généraux	2312
Nomination d'un commissaire régional	2312

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2312
---	-------------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 17 novembre 1998, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et la loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargée principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux attachés d'administration titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au Premier ministre. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve d'organisation politique de la Tunisie.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve d'organisation politique de la Tunisie	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve d'organisation politique de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 1998.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques :

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

1) les différents ministères : organisation et attributions,
2) le gouvernorat, le conseil régional, la municipalité : organisation et attributions,

3) l'agent public : droits, obligations, carrière administrative, responsabilité,

4) gestion administrative et financière.

II - Programme de l'épreuve d'organisation politique de la Tunisie :

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION

Par décret n° 98-2240 du 16 novembre 1998.

La démission de Monsieur Mohamed Kamel Ben Kheder conseiller à la cour de cassation est acceptée à compter du 1er décembre 1998.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 98-2241 du 16 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de télédétection.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 68-6 du 8 mars 1968, portant ratification du traité sur les principes devant régir l'activité des Etats dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, portant création du centre national des télédétection et notamment ses articles 3 et 7,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son titre V,

Vu le décret n° 84-1125 du 24 septembre 1984, portant création de la commission nationale de l'espace extra-atmosphérique tel que modifié par le décret n° 93-1642 du 9 août 1993,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-126 du 17 janvier 1989, portant organisation administrative et financière du centre national de télédétection et son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 93-1357 du 14 juin 1993,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif et notamment ses articles 2, 3 et 7,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier

Organisation administrative

Section première - Le directeur général

Article premier. - Le centre national de télédétection est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions, telles que définies dans le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

- d'assurer la direction administrative, financière et technique du centre,

- de présider les comités consultatifs à caractère scientifique ou technique créés au sein du centre national de télédétection,

- de conclure les marchés, dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

- d'arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,

- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,

- d'arrêter les états financiers,

- de proposer l'organisation du centre, le statut particulier de son personnel, ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- d'effectuer les opérations d'acquisitions, de transactions et toutes opérations immobilières rentrant dans le cadre de l'activité du centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,

- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- de représenter le centre auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,

- d'exécuter toute autre mission en rapport avec les activités du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble des agents du centre et procède à leur recrutement, à leur nomination ainsi qu'à leur licenciement conformément au statut particulier du personnel et à la législation et la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section II - *Le conseil d'entreprise*

Art. 3. - Il est créé au sein du centre national de télédétection un conseil d'entreprise présidé par le ministre de la défense nationale, chargé d'examiner les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- l'organisation du centre,

- le statut particulier du personnel du centre, ainsi que son régime de rémunération,

- les marchés et les conventions conclus par le centre,

- les acquisitions, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du centre,

- d'une façon générale, toute question relevant de l'activité du centre, et qui lui est soumise par le directeur général,

Art. 4. - Le conseil d'entreprise présidé par le ministre de la défense nationale, est composé des membres suivants :

- le directeur général du centre national de télédétection,

- un représentant du Premier ministre,

- un représentant du ministère de l'intérieur,

- un représentant du ministère de la défense nationale,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère du développement économique,

- un représentant du ministère de l'agriculture,

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,

- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère des communications,

- un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins, une fois par trimestre, sur convocation de son président, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'état et au ministère de la défense nationale.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des points devant être examinés lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement, qu'en présence de la majorité de ses membres.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celles du président est prépondérante.

A défaut de présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement, pour examiner des questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès-verbaux de ses réunions, qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le président et un membre du conseil.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 6. - Le président du conseil d'entreprise peut faire appel, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique, pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.

Section III - *Le comité scientifique de l'entreprise*

Art. 7. - Il est créé auprès du centre national de télédétection un comité scientifique à caractère consultatif.

Le comité scientifique du centre examine les questions à caractère scientifique et technique.

Le comité scientifique donne son avis sur toutes les orientations et les activités du centre se rapportant au domaine de la recherche scientifique. Il donne également son avis sur toute introduction de techniques nouvelles en matière de télédétection.

Le comité scientifique est consulté lors de la fixation des programmes et activités du centre visant à créer des relations de coopération avec les institutions de recherche scientifique nationales ou étrangères.

Le directeur général du centre national de télédétection assure la présidence du comité scientifique.

Art. 8. - Le comité scientifique du centre est composé des membres suivants, nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et organismes concernés :

- un représentant du ministère de la défense nationale,

- un représentant du ministère de l'agriculture,

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,

- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,

- un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie,

- le directeur général de l'institut national de la recherche scientifique et technique,

- le directeur général du centre d'études et de recherche des télécommunications,

- le directeur général de l'institut national de la météorologie,

- le directeur général de l'institut des régions arides,

- un représentant de la commission nationale de l'espace extra-atmosphérique.

Le comité scientifique peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile, eu égard à sa compétence et à son expérience, pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 9. - Le comité scientifique se réunit sur convocation du directeur général du centre, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire pour l'examen des points inscrits à l'ordre du jour qui est communiqué à tous les membres du comité avant la tenue de la réunion.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des points devant être examinés lors de la réunion du comité scientifique.

Le comité scientifique se réunit à la présence de la majorité de ses membres. A défaut, et pour les cas de force majeure, le comité scientifique peut se réunir pour examiner les questions urgentes.

Les programmes, projets de recherche et travaux des équipes de recherche du centre national de télédétection sont soumis à une évaluation périodique de la part d'une commission spéciale composée à cet effet parmi les membres du comité scientifique, qui établit des rapports périodiques et les transmet au comité scientifique pour approbation.

Le directeur général du centre national de télédétection, et dans le cadre de la participation aux recherches relatives au domaine de télédétection, peut recruter des chercheurs par voie de détachement ou par simples contrats à durée déterminée.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 10. - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement. Il les soumet au conseil d'entreprise, avant le 31 août de chaque année.

En outre le directeur général doit fixer un contrat-objectifs et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard, le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de la défense nationale et le directeur général du centre.

Art. 11. - Le budget de fonctionnement est constitué :

A/ des recettes suivantes :

1 - les contributions versées par l'Etat, par les organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,

2 - la rémunération des travaux effectués par le centre, sur commande, pour le compte d'organismes publics ou privés,

3 - les dons et les legs faits au profit du centre,

4 - la subvention d'équilibre servie au centre par l'Etat,

5 - toutes autres recettes découlant de l'exercice normal de la mission de cet établissement.

B - des dépenses suivantes :

toutes les dépenses de gestion et d'exploitation ainsi que toutes les dépenses se rattachant à la mission de cet établissement définie par l'article 2 de la loi susvisée n° 88-83 du 11 juillet 1988.

Art. 12. - Le budget d'équipement groupe les dépenses d'investissement et fixe les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant.

Ce budget est constitué :

A - des recettes suivantes :

1 - le montant des amortissements industriels du matériel mobilier, immobilier et outillage,

2 - les prélèvements sur les fonds de réserve,

3 - les emprunts.

B - les dépenses suivantes :

1 - les dépenses de renouvellement du matériel, de l'outillage et des installations,

2 - les dépenses d'extension des immobilisations et de l'équipement du centre,

3 - toutes dépenses rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser.

Art. 13. - La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers. Il les soumet au conseil d'entreprise, dans un délai ne dépassant pas trois mois, à partir de la date de clôture de l'exercice comptable à la lumière du rapport établi à cet effet, par le réviseur des comptes.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 14. - La tutelle du ministre de la défense nationale sur le centre national de télédétection consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des états financiers,

- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- et d'une manière générale et en plus de tous les actes de gestion soumis à approbation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre.

Art. 15. - Le ministre de la défense nationale procède à l'examen des documents afférents aux questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique, pour avis et leur présentation à l'approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel du centre,

- le tableau de classification des emplois,

- le régime de rémunération,

- l'organigramme,

- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- la loi des cadres,

- les augmentations salariales,

- le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 16. - Le centre national de télédétection communique au ministère de la défense nationale et au ministère du développement économique les documents ci-après :

- le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution,

- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,

- l'état mensuel de la situation des liquidités.

Arrêtés à leurs échéances respectives, ces documents sont transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 17. - Le centre national de télédétection communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais indiqués à l'article 16 ci-dessus :

- le contrat-objectifs,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'état mensuel de la situation des liquidités.

Art. 18. - Il est placé auprès du centre national de télédétection un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 19. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 89-126 du 17 janvier 1989 tel que modifié par le décret n° 93-1357 du 14 juin 1993.

Art. 20. - Les ministres de la défense nationale, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 98-2242 du 16 novembre 1998.

Madame Arbia Ben Ajmia est chargée des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Lisbonne.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

**Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique
au titre de l'année 1995**

Monsieur Abdelhamid Msallem.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-2243 du 16 novembre 1998, portant octroi d'avantages fiscaux au profit de la société nationale des chemins de fer tunisiens "SNCFT".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 89,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La société nationale des chemins de fer tunisiens "SNCFT" bénéficie des avantages fiscaux suivants :

1 - l'exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'importation des équipements et pièces de rechange nécessaires à son activité et n'ayant pas de similaires fabriqués localement.

2 - la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'acquisition locale des équipements et pièces de rechange nécessaires à son activité à l'exclusion des mobiliers et matériels de bureaux, des voitures de tourisme et autres véhicules relevant du chapitre 87 du tarif des droits de douane.

Cet avantage est accordé au vu d'une attestation délivrée par le centre régional de contrôle des impôts territorialement compétent.

Art. 2. - Le privilège fiscal prévu par l'article premier du présent décret est accordé sur présentation d'une attestation délivrée par la direction générale de l'industrie certifiant que les équipements et pièces de rechange admis à bénéficier de ce privilège sont nécessaires à l'activité de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Art. 3. - La société nationale des chemins de fer tunisiens "SNCFT" s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit ces équipements pendant les cinq années qui suivent la date de leur importation ou de leur acquisition sur le marché local.

Art. 4. - La cession des équipements importés ou acquis localement sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 5. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'industrie et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2244 du 16 novembre 1998, portant approbation de l'avenant à la convention relative à l'ouverture d'un bureau de représentation en Tunisie par la krediet bank belge.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu le décret n° 95-1631 du 4 septembre 1995, portant approbation de la convention relative à l'ouverture d'un bureau de représentation en Tunisie par la krediet bank belge,

Décrète :

Article premier. - Est approuvé l'avenant annexé au présent décret relatif au renouvellement au nom de KBC bank de la convention conclue le 17 août 1995 entre le ministre des finances et la krediet bank belge et relative à l'ouverture par cette banque d'un bureau de représentation en Tunisie.

Art. 2. - Le ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 98-2245 du 16 novembre 1998, portant création d'établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35 (nouveaux),

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont créés à compter du 1er janvier 1999, les établissements publics à caractère administratif ci-après désignés relevant du ministère de l'éducation :

N°	Direction régionale	Délégation	Etablissement
1	Tunis	Ettahrir	Ecole préparatoire rue Ibn Hasnia Cité Ettahrir
2	Ariana	Ariana Nord	Ecole préparatoire Cité des Journalistes El Ghazala à l'Ariana
3		Tébourba	Ecole préparatoire Bir Zitoune à Tébourba
4		Ettadhamen	Ecole préparatoire 9 avril 1938 Cité Ettadhamen 3
5	Zaghouan	Bir Mecharga	Ecole préparatoire route El Fahs à Bir Mecharga
6	Bizerte	Mateur	Ecole préparatoire El Hayette à Mateur
7	Béja	Béja Nord	Lycée avenue de l'environnement à Béja
8		Tibar	Ecole préparatoire Cité Ibn Khaldoun à Thibar
9	Jendouba	Jendouba Nord	Lycée El Ahd El Jedid Cité Hédi Ben Hassine à Jendouba
10		Bousalem	Ecole préparatoire Hédi Khélil à Bousalem
11		Ghardimaou	Ecole préparatoire El Ahd El Jedid à Ghardimaou
12	Kasserine	Kasserine Nord	Ecole préparatoire Cité El Bassatine à Kasserine
13		Foussana	Lycée de Foussana
14		Fériana	Ecole préparatoire de Fériana
15	Sidi Bouzid	Sidi Bouzid Ouest	Ecole préparatoire Kheireddine Pacha à Sidi Bouzid
16		Bir El Hafey	Ecole préparatoire Rahal à Bir El Hafey
17		Regueb	Lycée Tahar Haddad à Regueb
18		Ouled Haffouz	Ecole préparatoire Ibn Charaf à Ouled Haffouz
19	Gafsa	Gafsa Nord	Ecole préparatoire à Ouled Ouahiba - Gafsa
20		Gafsa Sud	Ecole préparatoire de Gafsa El Médina
21		Moularès	Ecole préparatoire de Sidi Boubaker
22		El Guettar	Lycée route de Gabès à El Guettar
23	Tozeur	Tozeur	Lycée route Nefliate à Tozeur
24		Tozeur	Ecole préparatoire Chagratsi à Tozeur
25	Gabès	Gabès Est	Ecole préparatoire Cité Ryadh à Gabès
26		El Hamma	Ecole préparatoire de Bechima à El Hamma
27	Kebili	Douz	Lycée El Imtiyaze à Douz
28	Medenine	Medenine Nord	Lycée Ibn Sina route de Tataouine à Médenine
29		Zarzis	Ecole préparatoire Ibn Mandhour à Gueribis - Zarzis
30		Midoune	Ecole préparatoire Ibn Khaldoun à El May - Jerba
31		Midoune	Ecole préparatoire Mahboubine à Jerba
32	Tataouine	Ghomrassen	Ecole préparatoire El Farch à Ghomrassen

N°	Direction régionale	Délégation	Etablissement
33 34	Sfax	Sfax Ouest El Amra	Lycée route Soukra à Sfax Lycée 7 novembre 1987 à El Amra
35 36 37 38	Kairouan	Kairouan Nord Sbikha Hajeb El Ayoun Haffouz	Lycée les Aghlabides à Kairouan Ecole préparatoire Ibn Rochd à Sbikha Ecole préparatoire de Hajeb El Ayoun Ecole préparatoire Cité Zayatine à Haffouz
39 40 41	Mahdia	Ouled Chamekh Habira Souassi	Lycée de Ouled Chamakh Ecole préparatoire de Habira Ecole préparatoire route El Jem à Souassi
42 43 44	Monastir	Monastir Ouerdanine Sayada-Lamta-Bouhjar	Ecole préparatoire avenue 7 novembre 1987 à Monastir Lycée de Ouerdanine Lycée de Sayada
45 46 47 48 49	Sousse	Sousse Jawhara Sousse Jawhara Sousse Riadh Enfidha M'saken	Ecole préparatoire Cité El Ghodrane à Sousse Ecole préparatoire Cité Zahra à Sousse Lycée Ibn Rochd Cité Riadh à Sousse Lycée El Ahd El Jedid à Enfidha Ecole préparatoire de M'saken
50	Nabeul	Menzel Temime	Ecole préparatoire avenue de la République à Menzel Temime

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de budgets rattachés pour ordre au budget général de l'Etat. Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l'éducation.

Art. 2. - Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2246 du 16 novembre 1998, portant changement d'appellation de certains établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment le tableau "F" y annexé,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réalisés à compter du 1er janvier 1999, les changements d'appellation des établissements publics désignés ci-après relevant du ministère de l'éducation :

N°	Anciennes appellations (1998)	N°	Nouvelles appellations (1999)
Ministère de l'éducation		Ministère de l'éducation	
1	Lycée El Ouardia à Tunis	1	Ecole préparatoire El Ouardia à Tunis
2	Lycée Ali Belhouane à Béja	2	Ecole préparatoire Ali Belhouane à Béja
3	Lycée de Foussana	3	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 à Foussana
4	Lycée 7 novembre 1987 - Tozeur	4	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 à Tozeur
5	Lycée Ali Belahouane - Sfax	5	Ecole préparatoire Ali Belahouane à Sfax
6	Lycée de Lamta	6	Ecole préparatoire de Lamta
7	Lycée 2 mars 1934 de Ouerdanine	7	Ecole préparatoire 2 mars 1934 à Ouerdanine
8	Lycée de Sayada	8	Ecole préparatoire de Sayada
9	Ecole préparatoire Cité Intilaka - El Omrane	9	Lycée d'El Omrane Supérieur
10	Ecole préparatoire Cité Essalem - Boumhel	10	Lycée Cité Essalem à Boumhel
11	Ecole préparatoire de Bir M'charga	11	Lycée de Bir M'charga

N°	Anciennes appellations (1998)	N°	Nouvelles appellations (1999)
12	Ecole préparatoire avenue 7 novembre 1987 - Gaâfour	12	Lycée 7 novembre 1987 à Gaâfour
13	Ecole préparatoire Cité El Hayet - Sidi Bourouis	13	Lycée Cité El Hayet à Sidi Bourouis
14	Ecole préparatoire avenue Farhat Hached à Makthar	14	Lycée avenue Farhat Hached à Makthar
15	Ecole préparatoire avenue 7 novembre 1987 - Kesra	15	Lycée 7 novembre 1987 à Kesra
16	Ecole préparatoire Ibn Rochd Cité 7 novembre 1987 - Meknassy	16	Lycée Ibn Rochd à Meknassy
17	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 - Medenine	17	Lycée 7 novembre 1987 à Medenine
18	Ecole préparatoire de Broumet - Tataouine	18	Lycée Cité Broumet à Tataouine
19	Ecole préparatoire El Kassas route Menzel Chaker km 4 - Sfax	19	Lycée El Kassas route Menzel Chaker km 4 - Sfax
20	Ecole préparatoire route de Fouchana - Sidi Hassine	20	Ecole préparatoire 7 novembre 1987 à Sidi Hassine
21	Ecole préparatoire Ibn Sina à El Kabaria	21	Ecole préparatoire Ibn Sina 1 à El Kabaria
22	Ecole préparatoire d'El Kabaria	22	Ecole préparatoire avenue 15 octobre 1961 à El Kabaria
23	Ecole préparatoire Cité Ettahrir	23	Ecole préparatoire rue 62140 - Cité Ettahrir
24	Ecole préparatoire d'El Alia	24	Ecole préparatoire Ibn Sina à El Alia
25	Ecole préparatoire Cité Bab Ras Jebel - El Alia	25	Ecole préparatoire El Ahd El Jedid - El Alia
26	Ecole préparatoire de Amdoun	26	Ecole préparatoire Ibn Sina à Amdoun
27	Ecole préparatoire de Mareth	27	Ecole préparatoire Ibn Charaf à Mareth
28	Lycée de Janoura	28	Lycée Kheireddine à Janoura
29	Lycée de Souk Lahad	29	Lycée Ibn El Haïthem à Souk Lahad
30	Lycée route Tozeur de Kébili	30	Lycée Ibn Mandhour à Kébili
31	Lycée route de Gabès à Kébili	31	Lycée Ibn El Jazzar à Kébili
32	Lycée d'El Amra	32	Lycée Mustapha Hamdi à El Amra
33	Ecole préparatoire de Nabeul	33	Ecole préparatoire avenue Ali Belhouane à Nabeul
34	Lycée de Skhira	34	Ecole préparatoire de Skhira

Art. 2. - Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur l'un des registres des professions de la marine marchande.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, relative aux professions de la marine marchande,

Vu le décret n° 95-1471 du 14 août 1995, fixant les conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur les registres des professions de la marine marchande,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement et le programme de l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur l'un des registres des professions de la marine marchande conformément aux dispositions du décret n° 95-1471 du 14 août 1995 susvisé.

Art. 2. - Les candidats à l'examen écrit susvisé doivent déposer une demande de candidature avec signature non légalisée au nom du ministre du transport accompagnée des pièces suivantes :

- une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme prévu dans le décret n° 95-1471 du 14 août 1995 susvisé.

Art. 3. - L'examen susvisé est ouvert par décision du ministre du transport qui fixe :

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement de l'examen.

L'ouverture de l'examen est annoncée au moins trois mois à l'avance, par avis de presse publié sur au moins deux quotidiens.

Art. 4. - Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère du transport faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer à l'examen écrit est arrêtée définitivement par le ministre du transport après examen des dossiers de candidature par le jury d'examen.

La composition du jury d'examen susvisé est fixée par décision du ministre du transport qui apprécie les candidats et les classe selon l'ordre de mérite.

Un représentant de la profession concernée assistera aux travaux du jury.

Art. 6. - L'examen écrit comporte des épreuves écrites pour l'admission.

Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont détaillés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve de culture générale maritime	2 heures	2
2 - Epreuve de matières relatives à chaque profession de la marine marchande	3 heures	4
3 - Epreuve d'anglais commercial et technique	2 heures	1

Les modules de l'épreuve de culture générale maritime sont communs pour toutes les professions de la marine marchande.

Les modules de l'épreuve de matières relatives à chaque profession de la marine marchande sont détaillés dans l'annexe au présent arrêté comme suit :

- transporteur maritime et armateur : les modules 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 16,
- entrepreneur de manutention : les modules 2, 3, 10, 11 et 12,
- courtier d'affrètement : les modules 1, 5, 8, 9 et 12,
- consignataire de navires : les modules 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 et 12,
- consignataire de la cargaison : les modules 2, 3, 4, 10, 11 et 12,
- ravitailleur de navires : le module 2,
- entreprises d'assistance, de sauvegarde et de remorquage : les modules 2, 9, 13, 14, 15 et 16.

Art. 7. L'épreuve de culture générale maritime et l'épreuve de matières relatives à chaque profession de la marine marchande sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 8. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées par les deux correcteurs.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9. - Toute note inférieure à six sur vingt est éliminatoire.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 70 points au moins.

Art. 11. - Un certificat de capacité professionnelle pour l'inscription sur l'un des registres des professions de la marine marchande est délivré aux candidats admis à l'examen écrit susvisé.

Art. 12. - Les candidats admis sont informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux du ministère.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury d'examen les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et son interdiction de

participer pendant cinq ans à tout examen relatif à la capacité professionnelle pour l'inscription sur l'un des registres des professions de la marine marchande. Cette interdiction est faite par décision du ministre du transport sur proposition du jury d'examen. Un rapport circonstancié est élaboré par l'examineur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Tunis, le 17 novembre 1998.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves écrites pour l'admission à l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des professions de la marine marchande

I - Epreuve de culture générale maritime :

- 1 - les échanges commerciaux internationaux de la Tunisie,
- 2 - la théorie des contrats,
- 3 - l'environnement national et international du transport maritime.

II - Epreuve de matières relatives à chaque profession de la marine marchande :

- 1 - le droit maritime international et tunisien (aspect commercial),
- 2 - la législation portuaire,
- 3 - le transport, la gestion et le stockage des marchandises dangereuses,
- 4 - la conteneurisation,
- 5 - les incoterms,
- 6 - les différents modes de paiement internationaux,
- 7 - les assurances maritimes,
- 8 - le droit commercial international,
- 9 - l'affrètement maritime,
- 10 - les techniques d'exploitation portuaire,
- 11 - la consignation maritime,
- 12 - économie des transports,
- 13 - les avaries communes,
- 14 - les événements de mer,
- 15 - le navire,
- 16 - le capitaine et les gens de mer.

III - Epreuve d'anglais commercial et technique.

Arrêté du ministre du transport du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires,

Vu le décret n° 95-1470 du 14 août 1995, fixant les conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement et le programme de l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 95-1470 du 14 août 1995 susvisé.

Art. 2. - Les candidats à l'examen écrit susvisé doivent déposer une demande de candidature avec signature non légalisée au nom du ministre du transport accompagnée des pièces suivantes :

- une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme prévu dans l'article premier du décret n° 95-1470 du 14 août 1995 susvisé.

Art. 3. - L'examen susvisé est ouvert par décision du ministre du transport qui fixe :

- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement de l'examen.

L'ouverture de l'examen est annoncée au moins trois mois à l'avance, par avis de presse publié sur au moins deux quotidiens.

Art. 4. - Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère du transport faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer à l'examen écrit est arrêtée définitivement par le ministre du transport après examen des dossiers de candidature par le jury d'examen.

La composition du jury d'examen susvisé est fixée par décision du ministre du transport qui apprécie les candidats et les classe selon l'ordre de mérite.

Un représentant des transitaires assistera aux travaux du jury.

Art. 6. - L'examen écrit comporte des épreuves écrites pour l'admission.

Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont détaillés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve de culture générale	2 heures	02
2 - Epreuve de matières relative à la profession du transitaire	3 heures	04
3 - Epreuve d'anglais commercial et technique	2 heures	01

Art. 7. L'épreuve de culture générale et l'épreuve de matières relatives à la profession du transitaire sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 8. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées par les deux correcteurs.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9. - Toute note inférieure à six sur vingt est éliminatoire.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 70 points au moins.

Art. 11. - Un certificat de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires est délivré aux candidats admis à l'examen écrit susvisé.

Art. 12. - Les candidats admis sont informés par lettres individuelle ou par affichage dans les locaux du ministère.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury d'examen les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et son interdiction de participer pendant cinq ans à tout examen relatif à la capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires. Cette interdiction est faite par décision du ministre du transport sur proposition du jury d'examen. Un rapport circonstancié est élaboré par l'examineur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Tunis, le 17 novembre 1998.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des épreuves écrites pour l'admission à l'examen écrit pour répondre aux conditions de capacité professionnelle pour l'inscription sur le registre des transitaires

I - Epreuve de culture générale :

- 1 - les échanges commerciaux extérieures de la Tunisie,
- 2 - la théorie des contrats,
- 3 - l'environnement national et international du transport maritime.
- 4 - régime douanier en Tunisie.

II - Epreuve de matières relatives à la profession du transitaire :

- 1 - le droit maritime international et tunisien (aspect commercial).
- 2 - la législation portuaire.
- 3 - le transport multimodal (aspect législatifs et opérationnels).
- 4 - le transport aérien (aspect législatifs et opérationnels).
- 5 - le transport, la gestion et le stockage.
- 6 - la conteneurisation.
- 7 - les incoterms.
- 8 - les différents modes de paiement internationaux.
- 9 - les assurances relatives au transport.
- 10 - le droit commercial international.
- 11 - le transport terrestre : aspects législatifs et opérationnels.

III - Epreuve d'anglais commercial et technique.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-2247 du 16 novembre 1998, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement et le mode d'intervention du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant création de l'office de la topographie et de la cartographie et notamment son article 5,

Vu la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981, et notamment son article 26 tel que modifié par l'article 25 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982,

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 45,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment les articles 20 et 21,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 mars 1988, portant fixation des barèmes des prestations de l'office de la topographie et de la cartographie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - L'office de la topographie et de la cartographie bénéficie des interventions du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier créée par l'article 20 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997.

Chapitre II

Ressources et modalités de gestion du fonds

Art. 2. - Le fonds de soutien de délimitation du patrimoine foncier est alimenté par :

- une proportion de 30% du droit perçu au profit de la conservation de la propriété foncière institué par l'article 26 alinéa premier de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981, comme prévu par l'article 21 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 susvisée.

- des recettes diverses.

Art. 3. - Les enveloppes budgétaires à allouer aux interventions prévues à l'article premier du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 4. - Les montants des dépenses sont fixés après avis du comité de gestion du fonds prévu à l'article 7 du présent décret. Les opérations de dépenses du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.

Art. 5. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est l'ordonnateur des dépenses du fonds. L'ordonnement se fait conformément à un état des dépenses établi trimestriellement par l'office de la topographie et de la cartographie auquel sont annexés les factures relatives aux travaux réalisés dans le cadre du programme annuel approuvé.

Chapitre III

Composition et attribution du comité de gestion du fonds

Art. 6. - Il est créé un comité de gestion du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier chargé notamment :

- de fixer le programme d'intervention du fonds et les programmes d'emploi de ses ressources et leur répartition sur les différentes opérations.

- d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes d'intervention du fonds,

- de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et qui entrent dans le cadre de ses attributions.

Art. 7. - Le comité de gestion du fonds est composé du :

- ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou de son représentant : président,

- conservateur de la propriété foncière ou de son représentant : membre,

- président directeur général de l'office de la topographie et de la cartographie ou de son représentant : membre,

- représentant du ministère de la justice : membre,

- représentant du ministère des finances : membre,

- représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre.

Les membres du comité sont désignés par décision du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et sur proposition des ministères et des organismes concernés à l'exception du conservateur de la propriété foncière et le président directeur général de l'office de la topographie et de la cartographie qui sont membres es qualité.

L'ordre du jour est envoyé aux membres du comité dans un délai de quinze jours avant la date de la réunion.

Les délibérations du comité seront inscrites dans un procès-verbal qui sera signé par son président et envoyé aux membres dans un délai de quinze jours de la réunion du comité.

Le président du comité peut inviter à ses réunions pour avis toute personne dont la compétence est jugée utile pour ses travaux.

Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est jugé nécessaire. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence, au moins, de la moitié de ses membres. A défaut, il est procédé au bout de huit jours, et avec le même ordre du jour, à une deuxième réunion où le comité délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité dans les voix celle du président est prépondérante.

Le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières assure le secrétariat du comité et la tenue de ses dossiers.

Art. 8. - Les ministres de la justice, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1998, portant modification de l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, et de tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-102 du 17 janvier 1994, fixant le statut particulier des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et notamment son article 18,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes :

A - lors du dépôt de la candidature :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l'âge légal, il y'a lieu de joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B) Après l'admissibilité au concours.

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un (1) an,
- 3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
- 4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes :

les candidats relevant de l'administration doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1) un certificat attestant que le dossier administratif du candidat comprend tous les documents justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la fonction publique,
- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils et le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant.

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 1998.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et de tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 94-102 du 17 janvier 1994, fixant le statut particulier des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que modifié par l'arrêté du 17 novembre 1998,

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de cinq (05) attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux dispositions du décret n° 94-102 du 17 janvier 1994 susvisé.

Art. 2. - Les épreuves des concours susvisés se dérouleront à Tunis le 27 décembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des inscriptions est fixée au 27 novembre 1998.

Tunis, le 17 novembre 1998.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-2248 du 16 novembre 1998, fixant les lieux affectés à l'usage collectif dans lesquels il est interdit de fumer.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme et notamment son article 10,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est interdit de fumer dans les lieux ci-après, affectés à l'usage collectif :

- les établissements d'enseignement et de formation publics et privés à l'exception des lieux et espaces réservés aux fumeurs et qui doivent être indépendants des salles destinées aux cours, à la révision ou à la lecture,

- les établissements sanitaires publics ou privés à l'exception des lieux et espaces réservés aux fumeurs et qui doivent être indépendants des salles ou locaux destinés à l'attente à l'hospitalisation ou aux soins,

- les salles ou locaux destinés à l'attente, au diagnostic ou aux soins dans les cabinets et les laboratoires médicaux privés,

- les locaux destinés à l'exercice privé des professions paramédicales,

- les jardins d'enfants, les crèches et les kouttebs,

- les espaces ouverts au public dans les officines de détail,

- les moyens de transport sanitaire,

- les locaux destinés à accueillir des mineurs en vue de servir de cadre à leurs activités collectives de loisirs et de sport,

- les salles de lecture des bibliothèques ouvertes au public,

- les salles de spectacle culturel,

- les salles de sport couvertes,

- les mosquées, les lieux de prière, les zaouias et tous les lieux de culte,

- les salles destinées aux conférences et réunions ainsi que les bureaux communs, les salles d'attente et les couloirs dans les administrations publiques,

- les ascenseurs installés dans les locaux ouverts au public,

- les stations de distribution de carburant,

- les lieux et espaces réservés aux non fumeurs.

Art. 2. - Les lieux et espaces réservés aux fumeurs visés à l'article premier du présent décret sont déterminés par l'administration de l'organisme sous l'autorité duquel ils sont placés et ce en tenant compte de leur volume, disposition, conditions d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.

Art. 3. - Il est interdit de fumer dans les moyens de transport public.

Toutefois, des espaces réservés aux fumeurs peuvent être aménagés dans les moyens de transport public dont le nombre de sièges dépasse neuf. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent ni aux aéronefs qui effectuent des vols intérieurs, ni aux moyens de transport public terrestre dont la durée du trajet ne dépasse pas deux heures ou dont la distance du trajet ne dépasse pas cent cinquante (150) kilomètres sans compter le trajet retour.

Art. 4. - Il est interdit de fumer dans les salles d'attente des stations de transport public y compris les salles d'attente et les salles d'embarquement dans les aéroports. Toutefois, des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être aménagés dans lesdites salles d'attente. La superficie des emplacements réservés aux fumeurs ne doit pas dépasser 30% de la superficie totale de la salle d'attente qui doit être équipée d'un système d'aspiration de l'air pollué à l'extérieur. La signalisation de ces emplacements doit être suffisamment apparente.

Art. 5. - Les conditions techniques et les modalités d'aménagement des espaces et emplacements réservés aux fumeurs, prévus par les articles 3 et 4 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres du transport et de la santé publique.

Art. 6. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2249 du 16 novembre 1998, portant création d'établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont créés les établissements publics suivants :

1 - hôpital Hammamet,

2 - hôpital El Faouar,

3 - groupement de santé de base de Zaghouan,

4 - groupement de santé de base de Jendouba,

5 - groupement de santé de base de Siliana,

6 - groupement de santé de base de Tozeur,

7 - groupement de santé de base de Kebili,

8 - groupement de santé de base de Medenine,

9 - groupement de santé de base de Jerba.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leur budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Ils sont soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2250 du 16 novembre 1998.

Monsieur Boukef Mohamed Kamel, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de directeur général du centre national de transfusion sanguine.

Par décret n° 98-2251 du 16 novembre 1998.

Le docteur Amamou Mouldi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire en médecine au centre d'assistance médicale urgente (scc de réanimation polyvalente).

Par décret n° 98-2252 du 16 novembre 1998.

Le docteur Ben Salah Nabil, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire en médecine au centre d'assistance médicale urgente (scc urgences médicales).

Par décret n° 98-2253 du 16 novembre 1998.

Le docteur Gara Mohamed Faouzi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire en médecine à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa (scc de gynécologie obstétrique).

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories VIII et IX dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'adjoint technique les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie VIII,
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils,
- ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire,
- ou titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire,
- ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel doivent adresser leur demande de participation par la voie hiérarchique en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option, accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces énumérées à l'article 17 de la loi n°

83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils effectifs ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

3) une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,

4) une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant titularisation de l'intéressé dans la catégorie,

5) une copie certifiée conforme à l'original justifiant le niveau scolaire du candidat.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- une épreuve de culture générale portant sur la vie professionnelle des personnels de l'Etat,
- une épreuve technique dans l'une des spécialités, selon le choix du candidat,

Le programme des épreuves est fixé en annexe. La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve de culture générale	4 h	1
Epreuve technique	4 h	2

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées dans leur totalité indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Les notes sont exprimées en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points sur l'ensemble des épreuves, si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de note ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'adjoint technique est arrêtée par le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Tunis, le 17 novembre 1998.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire*

Mohamed Mehdi Mlika

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

I - Epreuve de culture générale :

- a) organisation administrative de la Tunisie,
 - centralisation, décentralisation, déconcentration
 - l'administration locale et les collectivités publiques locales,
- b) organisation et attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

- c) le budget de l'Etat,

Définition

Elaboration, approbation et exécution du budget contrôle du budget, contrôle administratif, judiciaire et politique.

- d) le statut général des fonctionnaires.
- e) le statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration,
- f) le statut des ouvriers de l'Etat.

II - Epreuve technique :

1) spécialité : "Bâtiment"

Différents types de matériaux de construction

Notions sur les sondages.

Notions sur la géologie appliquée

Notions sur la construction des bâtiments

Divers équipements des bâtiments

Eclairage

Notions d'architecture et d'urbanisme

Métré-devis

Matériel des travaux de bâtiments : bétonnières, matériel de levage, matériel de transport.

2) Spécialité : aménagement du territoire - urbanisme et habitat

Notions générales

Autorisations de bâtir, prêt à la construction, prêt national d'amélioration de l'habitat,

Banque de l'habitat, agence foncière d'habitation, promotion immobilière et promotion industrielle

Matériaux et procédés de construction :

- agréats, chaux, ciments, plâtre
- mortier, béton et produits céramiques
- coffrage et mise en places des bétons
- élaboration des plans d'aménagement
- élaboration des plans de lotissements
- métré.

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 8 au minimum dans le grade d'adjoint technique et ce conformément à l'arrêté susvisé du 17 novembre 1998.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul poste (01).

Art. 3. - Les épreuves de l'examen auront lieu le 29 décembre 1998 et jours suivants.

Art. 4. - La liste d'inscription sera close le 28 novembre 1998.

Tunis, le 17 novembre 1998.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire*

Mohamed Mehdi Mlika

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 17 novembre 1998, portant délégation de signature.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et notamment son article 51 (nouveau),

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1098 du 9 juin 1992, portant nomination de Monsieur Mohamed Mehdi Mlika ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 98-1814 du 21 septembre 1998, portant nomination de Monsieur Habib Dimassi en qualité de chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet du ministre de

l'environnement et de l'aménagement du territoire à compter du 29 août 1998,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Dimassi en qualité de chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet est autorisé à signer par délégation du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les sanctions disciplinaires à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 1998.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire*
Mohamed Mehdi Mlika

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 novembre 1998, portant modification de l'arrêté du 6 février 1987, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 6 février 1987, fixant le règlement et le programme des concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

* - lors du dépôt de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée en précisant la spécialité et éventuellement l'option,

2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement

par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B) Après la réussite au concours.

Tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un (1) an,

3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

B - Pour les candidats internes :

les candidats internes doivent présenter leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes en précisant la spécialité et éventuellement l'option :

1) un certificat justifiant que le dossier du candidat contient tous les papiers prouvant que les conditions légales exigées pour l'entrée à la fonction publique sont remplies.

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son adjoint.

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'agent technique.

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Tunis, le 17 novembre 1998.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Slaheddine Belaïd

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 98-2254 du 16 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Naceur Ammar, maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des communications de Tunis.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 17 novembre 1998 relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesures au cours de l'année 1999.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment son article 12,

Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesages et de mesurage, modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 1952 notamment son article 13,

Vu le décret du 10 mai 1930, relatif aux conditions générales d'admission des appareils de mesure à la vérification et au poinçonnage,

Vu le décret n° 86-481 du 12 avril 1986, portant fixation des droits à percevoir pour la vérification primitive et périodique des instruments de pesage et de mesurage,

Vu le décret n° 88-1299 du 29 juin 1988, relatif à l'importation et à l'exportation des instruments de mesure,

Vu l'arrêté du 20 juin 1930, relatif à la vérification des instruments de distribution des carburants,

Arrête :

Article premier. - La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure sera constatée par l'opposition du poinçon portant la lettre arabe " " suivie immédiatement par la marque de vérification de 1999 portant la lettre "A".

Art. 2. - Sont soumis à la vérification périodique et obligatoire pour reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée : les poids, les mesures et les instruments de mesurage qui sont utilisés à l'occasion des transactions commerciales, de répartition de marchandises ou de produits, de détermination de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, et aussi ceux installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les magasins, maisons de commerce, boutiques, ateliers, entrepôts, abattoirs, dans les établissements de coopératives, et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les marchés et foires, dans les gares, les ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements et en général dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des gouvernorats, des délégations et des municipalités.

Toutefois, sont dispensés de la vérification périodique :

- les instruments détenus en vue de leur vente chez les fabricants ou marchands d'instruments de mesure,

- les instruments non mis en services et qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons.

Art. 3. - Suivant les distinctions faites aux articles 4, 5, 6 et 8 ci-après, la vérification périodique a lieu soit dans les bureaux permanents ou temporaires de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure.

Les opérations de vérification s'effectueront, d'une façon continue dans les bureaux permanents de poinçonnage relevant des directions régionales du commerce, durant l'année 1999.

En dehors des chefs lieux des gouvernorats, les opérations de vérification se dérouleront dans les bureaux temporaires établis dans les localités selon les dates indiquées au tableau "A" annexé au présent arrêté.

Les opérations de vérification effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de mesurage se dérouleront aux dates convenues entre le service de la métrologie légale et les établissements concernés à l'exception des distributeurs de carburant fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau "B" annexé au présent arrêté.

Art. 4. - Les instruments de mesure détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des gouvernorats, des délégations et des municipalités sont vérifiés dans un local appartenant à ces établissements, exceptée cette dérogation les administrations publiques sus-mentionnées sont soumises à toutes les obligations qui incombent aux autres assujettis.

Art. 5. - Sont vérifiés aux bureaux permanents ou temporaires les instruments de mesure transportables compris dans l'un des groupes suivants :

- 1) poids,
- 2) mesures de capacité,
- 3) instruments de mesure de longueur,
- 4) instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée inférieure à 300 kilogrammes,
- 5) instruments de pesage à fonctionnement non automatique habituellement transportés et existants sur la voie publique ou dans les halles et marchés,
- 6) mélangeurs de carburant mobiles.

Art. 6. - Les instruments de mesurage sont vérifiés dans l'établissement où ils sont détenus lorsqu'ils sont compris dans l'un des groupes suivants :

- 1) instruments de remplissage automatique et notamment les doseuses volumétriques ou pondérales,
- 2) instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique,
- 3) instruments de pesage lourds ou encombrants de portée comprise entre 300 kg et 5 tonnes : bascules et autres systèmes de pesage,
- 4) instruments de pesage lourds ou à installation fixe de portée supérieure à 5 tonnes : ponts-basculés, instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique,
- 5) distributeurs et mélangeurs de carburant installés dans les stations services,
- 6) récipients-mesures fixes ou remorqués utilisés pour le stockage des carburants et autres liquides,
- 7) instruments dont la vérification nécessite une installation spéciale : compteurs volumétriques à chambre de mesure ou à turbines d'un débit supérieur à 10 m³ par heure.

Les détenteurs de ces équipements sont tenus de présenter spontanément une demande de vérification au service de la métrologie légale à compter de la date de parution du présent arrêté et au plus tard le 30 juin 1999.

Cette demande doit comporter :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur,
- le lieu où doit se faire la vérification,
- les caractéristiques techniques et métrologiques de l'équipement,
- la date de la dernière vérification.

Après réception de la demande, le service de la métrologie légale fixera au détenteur la date de vérification à effectuer.

Les demandeurs, détenteurs ou réparateurs ayant à présenter lesdits instruments à la vérification doivent conformément à la réglementation en vigueur posséder les étalons nécessaires et suffisants en rapport avec la capacité des instruments à vérifier.

Art. 7. - Les détenteurs d'instruments de remplissage, de distribution ou de pesage à fonctionnement automatique tels que cités aux groupes 1, 2, 4 et 5 de l'article 6 du présent arrêté doivent surveiller l'exactitude et le bon fonctionnement de leurs instruments et ce en effectuant périodiquement un contrôle statistique pondérale ou volumétrique sur les produits.

Les résultats des essais seront consignés dans des registres préalablement paraphés par le service de la métrologie légale.

Les instruments servant au contrôle statistique doivent avoir les caractéristiques métrologiques appropriées, conformément au tableau "C" annexé au présent arrêté.

Les registres d'autocontrôle doivent être présentés à la première demande aux agents chargés du contrôle et de poinçonnage.

Art. 8. - Par dérogation et sans que cela puisse entraver la bonne marche du service, les réparateurs ou détenteurs ayant à présenter à la vérification un grand nombre d'instruments de mesurage difficilement transportables pourront demander qu'il soit procédé à la vérification dans leurs locaux. Ils devront être pourvus d'une qualité suffisante de poids et de mesures dûment vérifiés et poinçonnés pour éprouver leurs instruments jusqu'au maximum de leur capacité.

Art. 9. - Les instruments présentés à la vérification doivent être, au préalable, convenablement nettoyés et dépouillés de tout corps étranger, ils seront munis de tous leurs accessoires et installés dans les conditions normales d'utilisation ou de fonctionnement. Les poids ne seront recouverts ni de graisses ni d'autres produits susceptibles de rendre les manipulations incommodes.

Art. 10. - Le personnel, le matériel et les quantités de produits nécessaires aux opérations doivent être fournis par le détenteur ou l'utilisateur des instruments de mesurage, celui-ci doit prendre les produits ayant servi aux essais. Les étalons utilisés pour la vérification des instruments sont ceux appartenant ou vérifiés par le service de la métrologie légale.

Art. 11. - En application du programme des tournées de vérifications périodiques suivant le tableau "A" annexé au présent arrêté, les autorités locales doivent prévenir plusieurs jours à l'avance les assujettis par les moyens de publication d'usage, du jour, de l'heure et du lieu où la vérification s'effectuera.

Ces autorités désigneront dans les régions où il n'existe pas de bureau permanent de vérification un local convenable muni des installations nécessaires où l'agent vérificateur établira son bureau provisoire.

Le local mis à la disposition des agents du service de la métrologie légale doit se trouver si possible au rez-de-chaussée, être assez spacieux pour recevoir le public, être propre et bien éclairé. Il sera pourvu des tables nécessaires à l'installation convenable des instruments de vérification et à l'exécution normale des opérations.

Art. 12. - Les réparateurs autorisés à participer aux tournées de vérification périodiques sont ceux disposant d'une autorisation pour l'exercice de l'activité de réparateur d'instruments de mesurage. Ils doivent, dans un délai de 15 jours avant le commencement de la date de la tournée de vérification dans chaque gouvernorat, déposer au service de la métrologie légale une demande dans laquelle ils s'engagent à assurer eux-mêmes les travaux de réparation.

Ces réparateurs doivent personnellement être présents à ces tournées, effectuer les travaux de réparation qui leur sont confiés par les assujettis, présenter eux-même à la vérification les instruments rajustés.

Ils ne doivent en aucun cas, sauf accord préalable de l'administration d'autorité, se désister de la tournée de vérification et poinçonnage des instruments de mesurage et se désengager des travaux de réparation s'y rapportant.

Art. 13. - Les réparateurs des instruments de mesure autorisés par le service de la métrologie légale à participer aux tournées de vérification indiquées dans le tableau "A" ne peuvent s'installer dans les mêmes bâtiments que les agents du service de la métrologie légale.

Il leur est interdit d'employer l'expression "Instruments de Mesures" ou "Poids et Mesures" dans leurs enseignes sans la faire précéder des mots "constructions, vente ou réparation" et de s'annoncer même verbalement comme auxiliaires ou agents du service de la métrologie légale.

De même, les réparateurs fourniront la main d'œuvre nécessaire aux opérations de vérification et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de mesure.

Les réparateurs sont obligés d'afficher les prix de réparation à la vue du public.

En outre, défense formelle leur est faite de raccoler les assujettis sur la voie publique dans les localités où s'opère la vérification.

Par ailleurs, ces réparateurs sont tenus de délivrer aux assujettis un reçu en bonne et dûe forme en contrepartie de l'instrument présenté pour réparation. Ils doivent fournir une facture mentionnant la nature de la réparation ou du rajustage effectué par leurs soins.

Ils sont tenus de restituer l'instrument à son possesseur avant de quitter chaque localité, après l'avoir soumis à la vérification et au poinçonnage par les agents du service de la métrologie légale.

Art. 14. - L'agent du service de la métrologie légale appose sur la plaque de poinçonnage des instruments de mesure la marque de vérification périodique ou la marque de refus, selon qu'ils ont satisfait ou non aux épreuves de la vérification.

Le détenteur d'un instrument refusé doit immédiatement :

- cesser de l'utiliser aux transactions et l'enlever des lieux,
- prendre les dispositions nécessaires pour le faire réparer.

Art. 15. - Les instruments de pesage rajustés ne pourront être remis en service, gardés ou vendus par les assujettis qu'après avoir été soumis à une nouvelle vérification et revêtus de l'empreinte du poinçon annuel. Ils devront être présentés à cette vérification, dans les délais prescrits par l'agent vérificateur, par celui qui aura fait le rajustage.

Art. 16. - En cas de rajustage ou de réparation sur place, soit volontaire, soit prescrite par le service de la métrologie légale, les plombs ou scellés apposés sur l'instrument de mesure volumétrique peuvent être brisés hors de la présence de l'agent vérificateur mais exclusivement par le réparateur autorisé par le service de la métrologie légale. Les plombs brisés, pour permettre l'exécution du travail doivent être remplacés par les soins du réparateur, par d'autres qu'ils revêtera de l'empreinte de sa marque, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'instrument réparé peut être remis en service immédiatement sous la responsabilité du détenteur quant à la justesse sous réserve que le réparateur fait ou adresse une déclaration au service de la métrologie légale dans un délai de 5 jours, il devra y indiquer :

- 1) les marques, modèles et numéro de l'instrument, son emplacement les noms et adresses du propriétaire ou du détenteur,
- 2) la nature de la réparation, ou du rajustage,
- 3) le nombre de plombs brisés,
- 4) la date de la mise en service de l'instrument accompagnée d'une demande de vérification, et il doit s'engager à payer les frais qu'entraînera cette vérification et à fournir le matériel et le personnel nécessaire à l'accomplissement de cette opération.

Art. 17. - Le présent arrêté tient lieu de convocation et de mise en demeure.

Art. 18. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 29 juillet 1909 relatif aux poids et mesures, de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Tunis, le 17 novembre 1998.

Le Ministre du Commerce
Mondher Zenaïdi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Tableau - A -

Fonctionnement des bureaux temporaires
dans les régions au cours de l'année 1999

Région du nord

1) Banlieu de Tunis : du 8 février 1999 au 13 mars 1999.

Le Bardo, Ez-Zouhour, El-Hérairia, Es-Sijoumi, Sidi Hacine, Et-Tahrir, El-Menzeah, El-Khadra, La Marsa, Sidi Bousaid, Carthage, Le Kram, Le Kram Ouest, La Goulette, Taieb Mhiri, El-Ouardia, El-Kabaria, Jebel El-Jouloud.

2) Gouvernorat de l'Ariana : du 15 février 1999 au 17 avril 1999.

Tébourba, El-Battan, Djedaida, Oued Ellil, Manouba, Den-Den, Kalaât El Andalous, Sidi Thabet, Mornaguia, Borj El Amri, Ettadhamen, Douar Hicher, M'Nihla, l'Ariana.

3) Gouvernorat de Ben Arous : du 1er février 1999 au 15 mars 1999.

Hammam-Lif, Hammam-Chott, Boumhel, Ezzahra, Radès, Mégrine, Mornag, Khélidia, M'Hamdia, Fouchana, Ben Arous, Mourouj.

4) Gouvernorat de Nabeul : du 2 mars 1999 au 22 mai 1999.

Zaouit Maguez, Saheb Djebel, El Haouaria, Dar Allouche, Hammam Guezaz, Azmour, Kélibia, El-Mida, Menzel-Hor, Menzel-Temime, Korba, Tazarka, Menzel Bouzelfa, Béni-Khalled, Zaouiet Jedidi, Errahma, Soliman, Takelsa, Grombalia, Fondouk Jedid, Bouargoub, Sidi Jedidi, Barraket Essahel, Bir Bouregba, Hammamet, Somaâ, Béni Khiar, Mâmoura, Dar Chaâbane El Fehri, Nabeul.

5) Gouvernorat de Zaghouan : du 1er février 1999 au 20 février 1999.

El-Fahs, Nadhour, Saouef, Hammam-Zriba, Bir M'Chergua, Zaghouan.

6) Gouvernorat de Bizerte : du 15 février 1999 au 10 avril 1999.

Sejnane, Bazina, Joumine, Ghzala, Mateur, Tinja, Menzel Bourguiba, Metline, Asousja, Ghar El Milh, Raf-Raf, Sounine, Utique, Ras-Djebel, El Alia, Menzel Jemil, Menzel Abderrahman, Zarzouna, Bizerte.

7) Gouvernorat de Siliana : du 10 mai 1999 au 12 juin 1999.

Makhtar, Kesra, El Mansoura, Rouhia, Bou Arada, El Aroussa, Gaâfour, Sidi Bourouis, Le Krib, Bargou, Siliana.

8) Gouvernorat de Jendouba : du 1er avril 1999 au 16 mai 1999.

Bou Salem, Balta, Oued M'Liz, Ghar Dimaou, Fernana, Aîn Draham, Hammam Bourguiba, Béni M'tir, Tabarka, Souk Essibt, Jendouba.

9) Gouvernorat du Kef : du 10 septembre 1999 au 20 octobre 1999.

Sers, El Ksour, Dahmani, Jerissa, Kalaât Sinan, Kalaât Khisba, Tajerouine, Sakiet Sidi Yousef, Nébeur, Touiref, Le Kef.

10) Gouvernorat de Béja : du 20 octobre 1999 au 5 décembre 1999.

Oued Zargua, Testour, Gueboulât, Mejez El Bab, TébourSouk, Dougga, Thibar, Sidi Smail, Ouachtata, Nefza, Amdoun, Maâgoula, Béja.

Région du centre

11) Gouvernorat de Sousse : du 8 février 1999 au 18 mars 1999.

Bouficha, Enfidha, Kondar, Hergla, Sidi Bou Ali, Chott Mériem, Akouda, Kalaâ Kobra, Kalaâ Soghra, Hammam Sousse, Sidi El Hani, El Borgine, Messaâdine, M'Saken.

12) Gouvernorat de Monastir : du 8 février 1999 au 30 avril 1999.

Bekalta, Teboulba, Amirat El-Hadjaj, Amirat Touazra, Amirat Fhoul, Cherahil, Menzel Fersi, Sidi Bennour, Moknine, Ksar Hellal, Guenada, Béni Hassen, Menzel Hayet, Zéramdine, Menzel Kamel, Djemmal, Zaouiet Konteche, Mazdour, Menzel Nour, Bembla, Mnara, Touza, Bennene, Ksibet Médiouni, Sayada, lamta, Bouhjar, Ouardanine, Sidi Ameur, Essahline, Khniss.

13) Gouvernorat de Kairouan : du 1er avril au 20 mai 1999.

Hajeb Layoun, Houareb, Chbika, Sidi Amor Bouhajla, Cherarda, Nasrallah, Menzel M'Hiri, El Alaâ, Haffouz, Oueslatia, Ain Jelloula, Sbikha, Dar El-Jemeia.

14) Gouvernorat de Kasserine : du 17 mai 1999 au 3 juillet 1999.

Sbitla, Jedeliane, Sbiba, El Ayoun, Sidi Shil, Khmouda, Thala, Hidra, Foussana, Teloppe, Feriana, El Majel, Hassi Férid, Bouzguème, Kasserine.

15) Gouvernorat de Mahdia : du 1er février 1999 au 27 mars 1999.

Hebira, Chobrane, Ouled Chamekh, Essouassi, El Jem, Boumardas, Karker, Malloulech, Echabba, Bradâa, Sidi Alouane, Ksour Essaf, Redjich, Hiboun, Ezzahra, Mahdia.

Région du Sud

16) Gouvernorat de Sfax : du 12 avril 1999 au 12 juin 1999.

Sakiet Ezzit, Sidi Salah, Merkez Bouassida, Sakiet Eddaier, Saltania, Chihia, Merkez Sahnoun, Merkez Kamoun, Sidi Abbès, Gaïed M'Hamed, Sidi Mansour, Merkez Ben Halima, Merkez Maâlla, Merkez Tina, Cité El Habib, Cité Bahri, Menzel Chaker, Bou Thadi, Agareb, Bir Ali Ben Khalifa, Sebih, Kentrat Boussaïd, Skhira, Ghraïba, Hachichina, Echaâl, Nakta, Mahres, Ouled Bousmir, Hzag, Ellouza, El Amra, Gebiniana, Bir Salah, El-Ghraba, Sidi Hassen Ben Hadj, El Hancha, Kerkenah.

17) Gouvernorat de Tataouine : du 5 avril 1999 au 24 avril 1999.

Dhiba, Remada, Smar, Bir Lahmar, Ghomrassen, Tataouine.

18) Gouvernorat de Medenine : du 24 mai 1999 au 21 juillet 1999.

Mellita, Riadh, Houmet Souk, El May, Sadouikech, Guellala, Midoun, Ajim, Souihel, Hassi Jerbi, Hichem Hamadi, Mouensa, Zarzis, Chahbania, Ksar Jédid, Ben Guerdane, Béni Khedech, Koutine, Sidi Makhlouf, Boughrara, Hassi Amor, Medenine.

19) Gouvernorat de Gafsa : du 3 mai 1999 au 20 mai 1999.

Redaïef, Oum Larayess, Métlaoui, M'dhillla, El Guetar, Belkhir et Talh, Zannouch, Sned, Sidi Yaich.

20) Gouvernorat de Tozeur : du 18 octobre 1999 au 30 octobre 1999.

Nafta, Hazoua, Tamerza, Hammet El Jerid, Dégueche.

21) Gouvernorat de Sidi Bouzid : du 3 mai 1999 au 31 mai 1999.

Mezzouna, Menzel Bouzaiane, Meknassi, Saida, Errgueb, Ouled Haffouz, Faiedh, Jelma, Sabalet Ouled Askar, Hichra, Souk Jédid, Bir Hafey, Sidi Ali Ben Aoun, Sidi Bouzid.

22) Gouvernorat de Gabès : du 27 septembre 1999 au 6 novembre 1999.

El Hamma, Zaret, Ketana, Mareth, Arrame, Dkhillat, Toujane, Matmata, Nouvelle Matmata, Métouia, Ghannouche, Bouchema, Tébourbou, Chneni, Oudhref, Menzel El Habib, Oued El Akarit, Gabès.

23) Gouvernorat de Kébili : du 12 avril 1999 au 3 mai 1999.
El Fouar, Douz, El Golaâ, Jemna, Souk El Ahed, Talmime, Kébili Ville.

Tableau - B -

Tournée de vérification des

distributions de carburants à installation fixe

- 1) S.N.D.P. :** du 1er février 1999 au 24 avril 1999.
- 2) ESSO Tunisie :** du 3 mai 1999 au 12 juin 1999.
- 3) SHELL Tunisie :** du 21 juin 1999 au 31 juillet 1999.
- 4) MOBIL Tunisie :** du 9 août 1999 au 18 septembre 1999.
- 5) TOTAL Tunisie :** du 28 septembre 1999 au 6 novembre 1999.
- 6) ELF Tunisie :** du 8 novembre 1999 au 27 novembre 1999.

Tableau - C -

**Caractéristiques métrologiques des instruments de pesage
utilisés pour le contrôle des produits préemballés**

Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes)	Valeurs des contenus nominaux à partir desquels on peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant
0,1	Quelle que soit le contenu nominal
0,2	à partir de 10 g
0,5	à partir de 50 g
1	à partir de 200 g
2	à partir de 2 kg
5	à partir de 5 kg
10	à partir de 10 kg
20	à partir de 20 kg
50	à partir de 50 kg

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

**Décret n° 98-2255 du 16 novembre 1998, modifiant le
décret n° 95-439 du 13 mars 1995, portant fixation du
statut-type des centres techniques dans les secteurs
industriels.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu le code du commerce,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994 relative aux centres
techniques dans les secteurs industriels et notamment son article 5,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant la gestion de
1995,

Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de
l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature
faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des communes et
établissements publics,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions
et les modalités de la révision des comptes des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le
capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 95-439 du 13 mars 1995, portant fixation du
statut-type des centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le paragraphe 6 de l'article 9 du décret
susvisé n° 95-439 du 13 mars 1995 est abrogé et remplacé par les
dispositions ci-après :

Paragraphe 6 (nouveau) - Le salaire du directeur général est
fixé sur proposition du conseil d'administration du centre qui est
soumise obligatoirement à l'approbation du ministre chargé de
l'industrie. En aucun cas il ne peut être alloué au directeur général
un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le
centre.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

**Décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998, modifiant le
décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et
modalités de fonctionnement des commissions
techniques consultatives régionales des terres
agricoles.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la
protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par
le loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25
novembre 1996,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et
modalités de fonctionnement des commissions techniques
consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le
décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article 2 (nouveau) du décret susvisé n°
84-386 du 7 avril 1986 est modifié comme suit :

Article 2. (nouveau) - La composition de la commission
technique consultative régionale des terres agricoles est fixée ainsi
qu'il suit :

- le gouverneur de la région ou son représentant : président
le reste sans changement.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2257 du 16 novembre 1998, relatif au grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1998.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier,

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958, instituant une fête nationale de l'abre,

Vu le décret n° 78-284 du 15 mars 1978, instituant le grand prix du Président de la République pour le reboisement, modifié par le décret n° 98-750 du 30 mars 1998,

Décrète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné, pour l'année 1998 au gouvernorat de Jendouba.

Art. 2. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné aux personnes physiques et morales suivantes du gouvernorat de Jandouba :

N° d'ordre	Nom et prénom	Délégation
1	Ridha Torkhani	Bousalem
2	Noureddine Ben Chiboub	Bousalem
3	Taieb Bousiri	Bousalem
4	Mehdi Mennai	Oued M'Liz
5	Abidi Erriadi	Jendouba
6	Abdelhamid M'Nakbi	Bousalem

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2258 du 16 novembre 1998.

Monsieur Said Bahri, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de directeur général de la production animale au ministère de l'agriculture, et ce, à compter du 9 septembre 1998.

Par décret n° 98-2259 du 16 novembre 1998.

Monsieur Abdelhakim Khaldi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général du centre national de documentation agricole au ministère de l'agriculture, et ce, à compter du 19 septembre 1998.

Par décret n° 98-2260 du 16 novembre 1998.

Monsieur Ridha Ben Chaâbane, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Zaghouan, et ce, à compter du 17 août 1998.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

**Avis aux épargnants auprès
de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne
titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans**

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.